



PUTUSAN

Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ZAINUDIN HASAN;**
Tempat Lahir : Pisang;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/12 Januari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Trans Sumatera (Jalan Z.A Pagar Alam), Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Jalan Masjid Jami Bani Hasan, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Lampung Selatan Periode Tahun 2016 sampai dengan 2021;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan Dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

1. Kesatu :
 - Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP; A t a u

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

D a n

2. Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

D a n

3. Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

D a n

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keempat : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 1 April 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dan tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berbarengan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Keempat;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUDIN HASAN** berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa **ZAINUDIN HASAN** berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **ZAINUDIN HASAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp66.772.092.145,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa **ZAINUDIN HASAN** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa **ZAINUDIN HASAN** selesai menjalani pidana pokoknya;
6. Menetapkan barang bukti :
 - A. Barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang:
 - a. Nomor 1 – 4, 50 - 56, 162, 182 - 188, 231 - 242, dikembalikan dari mana benda tersebut disita;
 - b. Nomor 33 - 49, 57, 59 - 121, 252, terlampir dalam berkas perkara;
 - c. Nomor 5 - 32, 58, 122 - 181, 189 - 230, 243 - 251, dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - B. Barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi:

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor 4 - 6, 24 - 27, 149 - 162, 197 - 250, 257 - 261, 313, 325, 328 - 330, 333 - 334, dikembalikan dari mana benda tersebut disita;
 - b. Nomor 264 - 304, 306 - 310, 314, 315, 324 - 327, dirampas untuk Negara c.q Pemerintah Daerah Lampung Selatan;
 - Barang bukti Nomor 281 dikeluarkan dari Surat Tuntutan karena sudah dirampas untuk Negara dalam perkara atas nama Gilang Ramadhan;
 - Barang bukti Nomor 325 dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita;
 - c. Nomor 1 - 3, 7 - 23, 28 - 148, 163 - 196, 251 - 256, 262, 263, 305, 318 - 323, 331, 332, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 4 dalam TPPU, dikembalikan dari mana benda tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 162 dalam TPPU, dirampas untuk Negara;
 - Barang bukti Nomor 174 dalam TPPU, dirampas untuk Negara c.q. Pemda Kabupaten Lampung Selatan dengan memperhitungkan hak Hariri Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - d. Nomor 311, 312, 316, 317, dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk, tanggal 25 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Perbarengan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUDIN HASAN** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **ZAINUDIN HASAN** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp66.772.092.145,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa **ZAINUDIN HASAN** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa **ZAINUDIN HASAN** selesai menjalani pidana pokoknya;
7. Menetapkan barang bukti:
Selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 43/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Tjk. tanggal 25 April 2019, masing-masing:
 - A. Barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang:
 - a. Nomor 1 – 4, 50 - 56, 182 - 188, 231 - 242, dikembalikan dari mana benda tersebut disita;
 - b. Nomor 33 - 49, 57, 59 - 121, 252, terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor 5 - 32, 58, 122 - 173, 175 - 181, 189 - 230, 243 - 251, dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Nomor 174, dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan memperhitungkan hak Hariri Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- B. Barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi:
 - a. Nomor 4 - 6, 24 - 27, 149 - 162, 197 - 250, 257 - 261, 313, 328, 329, 330, 333, 334, dikembalikan dari mana benda tersebut disita;
 - Nomor 325, dirampas untuk Negara dengan memperhitungkan hak-hak saksi Sulyanto dan pihak Leasing;
 - b. Nomor 264 - 304, 306 - 310, 314, 315, 324 - 327, dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Nomor 1 - 3, 7 - 23, 28 - 148, 163 - 196, 251 - 256, 262, 263, 305, 318 - 323, 331, 332, terlampir dalam berkas perkara;
 - d. Nomor 311, 312, 316, 317, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT.TJK, tanggal 3 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk. tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113 K/Pid.Sus/2020, tanggal 28 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ZAINUDIN HASAN** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT.TJK tanggal 3 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk. tanggal 25 April 2019;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDIN HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp66.772.092.145 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti:
 - A. Barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang:
 - a. Nomor 1 – 4, 50 - 56, 182 - 188, 231 - 242, dikembalikan darimana benda tersebut disita;
 - b. Nomor 33 - 49, 57, 59 - 121, 252, terlampir dalam berkas perkara;
 - c. Nomor 5 - 32, 58, 122 - 173, 175 - 181, 189 - 230, 243 - 251, dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Nomor 174, dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan memperhitungkan hak Hariri Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - B. Barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi:
 - a. Nomor 4 - 6, 24 - 27, 149 - 162, 197 - 250, 257 - 261, 313, 328 - 330, 333 - 334, dikembalikan darimana benda tersebut disita;
 - b. Nomor 325, dirampas untuk Negara dengan memperhitungkan hak-hak saksi Sulyanto dan pihak Leasing;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Nomor 264 - 304, 306 - 310, 314, 315, 324 - 327, dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Nomor 1 - 3, 7 - 23, 28 - 148, 163 - 196, 251 - 256, 262, 263, 305, 318 - 323, 331, 332, terlampir dalam berkas perkara;
- e. Nomor 311, 312, 316, 317, dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pid.Sus-TPK/PK/2021/PT Tjk *juncto* Nomor 113 K/Pid.Sus/2020 *juncto* Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT TJK *juncto* Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2021 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 November 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 8 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 17 Februari 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atas dasar adanya *novum* dengan mengajukan bukti-

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022



bukti, berupa bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5 serta keterangan saksi Junarius Eko Saka, S.H., tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti tersebut ternyata bukan merupakan keadaan baru (*novum*) yang menentukan yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;

2. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atas dasar dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, yaitu khususnya berkenaan dengan besaran *commitment fee* yang berbeda-beda dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk atas nama Terdakwa Syahroni dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/Pid.Sus/2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat dibenarkan karena meskipun perkara atas nama Terdakwa Syahroni dan perkara atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sama-sama merupakan perkara yang terkait penerimaan *fee* atas pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan perkara tersebut diajukan secara terpisah (*splitzing*) tetapi perbedaan besaran *fee*, yaitu 15% sampai dengan 21% dalam putusan atas nama Terdakwa Syahroni dan 15% sampai dengan 17% dalam perkara *a quo* atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, maka tidak menjadikan kedua putusan tersebut saling bertentangan karena menurut fakta di persidangan bahwa mengenai besaran *fee* ini tidak ditentukan berapa besarnya, *tetapi*

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022



hanya didasarkan pada praktek kesepakatan dari masing-masing pihak dengan menentukan tingkatan (*range*) besaran *fee*;

3. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mengenai adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018 Pemohon Peninjauan Kembali selaku Bupati Lampung Selatan telah menerima uang secara keseluruhan sejumlah Rp72.742.792.145,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang berasal dari rekanan-rekanan yang akan memperoleh proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan dengan *commitment fee* sebesar 15% sampai dengan 17% dengan jaminan dari Pemohon Peninjauan Kembali (*plotting project*). Uang tersebut diterima Pemohon Peninjauan Kembali dari saksi Hermansyah Hamidi (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan), saksi Anjas Asmara, saksi Agus Bhakti Nugroho dan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syahroni (Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan);
- b. Bahwa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali telah turut serta dalam pekerjaan pemborongan atas biaya DAK Tahun Anggaran 2017 melalui PT Krakatau Karya Indonesia (KKI) milik Pemohon Peninjauan Kembali yang secara legalitas adalah milik Bobby Zulhaidir yang ditempatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur, dan telah memperoleh keuntungan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) pada tahun 2017 dan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) pada tahun 2018;
 - c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga terbukti menjadi pengendali perusahaan dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari PT Buana Mitra Bahari, PT Borneo Lintas Khatulistiwa dan PT Ariatama Sukses Makmur;
 - d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti pula menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang yang diterimanya tersebut dengan menggunakan rekening Sudarman di Bank Mandiri, dan membeli tanah/property serta saham atas nama Rendy Zenata (anak Terdakwa) dan membeli kendaraan atas nama Sudarman. Terdakwa juga menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dengan cara pembelian aset-aset seolah-olah berasal dari PT Baramega Cita Mulia Persada, PT Johnlin Baratama, PT Lestari Cipta Persada kepada orang kepercayaan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Sudarman, dan dari PT Buana Mitra Lestari dengan menggunakan nama Anjas Asmara, Agus Bhakti Nugroho, Bobby Zulhaidir, maupun Gatoet Suseno sebagai orang yang menampung dan membelanjakan uang dari tindak pidana korupsi untuk kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa namun demikian *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam menentukan besaran pembayaran uang pengganti yang harus dibayar

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpidana, hanya mempertimbangkan, memperhitungkan dan mengkompensasikan sebagian kecil saja dan barang bukti berupa tanah, uang, mobil, saham dan barang lainnya yang telah disita dan atau dititipkan dan/atau dikembalikan oleh Terpidana, yaitu 1 (satu) unit mobil Xpander AT Nomor Polisi B 2789 SZQ, 1 (satu) unit mobil Xpander Nomor Polisi B 2905 SZT, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero, 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Nomor Polisi B 2905 AZT, 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz S 400 Nomor Polisi B 2143 SBV, 1 (satu) unit Harley Davidson Nomor Polisi B 6116 SS, 1 (satu) unit Asphalt Mixing Plant, tanah milik Alzier, tanah milik Thamrin, tanah milik Hasan Lison, tanah milik Haririe, tanah milik Jenghis Khan, tanah milik Jamilah, tanah milik Kholidah, tanah milik Komaruddin, dengan jumlah Rp34.384.200.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Ditambah pengembalian saham Rumah Sakit Airan, pengembalian pembelian Villa Tegal Mas, Pengembalian dari Nanang Ermanto dan pengembalian dari Muhammad Muslim seluruhnya berjumlah Rp5.749.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp34.384.200.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) + Rp5.749.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) = Rp40.133.200.000,00 (empat puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga *Judex Facti* dan *Judex Juris* memutuskan bahwa Terpidana harus dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp106.905.292.145,00 (seratus enam miliar sembilan ratus lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) - Rp40.133.200.000,00 (empat puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) = Rp66.772.092.145,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) (vide putusan *Judex Facti* halaman 632 dan seterusnya);

Bahwa sedangkan terhadap beberapa bidang tanah, sejumlah uang tunai dan atau barang lainnya milik atau yang dikuasai Terpidana yang

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022



sebelumnya telah disita oleh penyidik, ternyata *Judex Juris* maupun *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan, tidak memperhitungkan atau tidak mengkompensasikannya dengan jumlah pembayaran uang pengganti yang harus dibayar Terpidana, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 958/2017;
- 2) Sebidang tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 957/2017;
- 3) Sebidang tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 963/2017;
- 4) Sebidang tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 964/2017;
- 5) Sebidang tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1106/2017;
- 6) Sebidang tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 966/2017;
- 7) Sebidang tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 965/2017;
- 8) Sebidang tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1104/2017;
- 9) Sebidang tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 961/2017;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Sebidang tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 960/2017;
- 11) Sebidang tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1102/2017;
- 12) Sebidang tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 962/2017;
- 13) Sebidang tanah seluas 19.574 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1155/2017 dengan SHM Nomor 00260/Desa Marga Catur;
- 14) Sebidang tanah seluas 19.511 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1159/2017 dengan SHM Nomor 00261/Desa Marga Catur;
- 15) Sebidang tanah seluas 19.759 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1162/2017 dengan SHM Nomor 00262/Desa Marga Catur;
- 16) Sebidang tanah seluas 19.851 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1161/2017 dengan SHM Nomor 00263/Desa Marga Catur;
- 17) Sebidang tanah seluas 19. 508 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1157/2017 dengan SHM Nomor 00264/Desa Marga Catur;
- 18) Sebidang tanah seluas 19.925 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor 1158/2017 dengan SHM Nomor 00265/Desa Marga Catur;

19) Sebidang tanah seluas 19.408 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1160/2017 dengan SHM Nomor 00266/Desa Marga Catur;

20) Sebidang tanah seluas 19.880 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1156/2017 dengan SHM Nomor 00267/Desa Marga Catur;

21) Sebidang tanah seluas 19.945 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan dengan SHM Nomor 00268/Desa Marga Catur;

22) Sebidang tanah seluas 19.905 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1150/2017 dengan SHM Nomor 00269/Desa Marga Catur;

23) Sebidang tanah seluas 19.989 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1151/2017 dengan SHM Nomor 00270/Desa Marga Catur;

24) Sebidang tanah seluas 19.591 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1153/2017 dengan SHM Nomor 00271/Desa Marga Catur;

25) Sebidang tanah seluas 19.996 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan dengan SHM Nomor 00272/Desa Marga Catur;

26) Sebidang tanah seluas 19.980 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan dengan SHM Nomor 00273/Desa Marga Catur;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) Sebidang tanah seluas 19.945 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1154/2017 dengan SHM Nomor 00274/Desa Marga Catur;
- 28) Sebidang tanah seluas 19.990 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan dengan SHM Nomor 00275/Desa Marga Catur;
- 29) Sebidang tanah seluas 19.996 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan dengan SHM Nomor 00276/Desa Marga Catur;
- 30) Sebidang tanah seluas 19.926 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1149/2017 dengan SHM Nomor 00277/Desa Marga Catur;
- 31) Sebidang tanah seluas 19.474 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1152/2017 dengan SHM Nomor 00278/Desa Marga Catur;
- 32) Sebidang tanah seluas 19.977 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kahanda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai Akta Jual Beli Nomor 1148/2017 dengan SHM Nomor 00279/Desa Marga Catur;
- 33) Sebidang tanah seluas 19.541 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan dengan SHM Nomor 00280/Desa Marga Catur;
- 34) Sebidang tanah seluas 19.988 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan dengan SHM Nomor 00281/Desa Marga Catur;
- 35) Sebidang tanah seluas 19.961 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan dengan SHM Nomor 00282/Desa Marga Catur;



- 36) Sebidang tanah seluas 19.942 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan dengan SHM Nomor 00283/Desa Marga Catur;
- 37) Sebidang tanah seluas 19.452 M² terletak di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan dengan SHM Nomor 00284/Desa Marga Catur;
- 38) Sebidang tanah seluas 5.320 M² terletak di Dusun II Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo - Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diuraikan dalam SHM Nomor 823/Desa Campang Tiga;
- 39) Sebidang tanah seluas 3.122 M² terletak di Dusun II Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo - Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diuraikan dalam SHM Nomor 828/Desa Campang Tiga;
- 40) Sebidang tanah seluas 14.815 M² terletak di Desa Munjuk Sampurna Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diuraikan dalam SHM Nomor 20/Desa Munjuk Sampurna;
- 41) Sebidang tanah seluas 13.320 M² terletak di Desa Munjuk Sampurna Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diuraikan dalam SHM Nomor 21/Desa Munjuk Sampurna;
- 42) Sebidang tanah seluas 5.725 M² terletak di Desa Munjuk Sampurna Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diuraikan dalam SHM Nomor 22/Desa Munjuk Sampurna;
- 43) Sebidang tanah seluas 5.100 M² terletak di Desa Munjuk Sampurna Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diuraikan dalam SHM Nomor 28/Desa Munjuk Sampurna;
- 44) Sebidang tanah seluas 10.750 M² terletak di Desa Munjuk Sampurna Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022



sebagaimana diuraikan dalam SHM Nomor 546/Desa Munjuk Sampurna;

- 45) Sebidang tanah seluas 27.515 M² terletak di Desa Ketapang Kecamatan Ketapang - Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diuraikan dalam SHM Nomor 449/Desa Ketapang;
- 46) Sebidang tanah seluas 356 M² terletak di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim - Kota Bandar Lampung sebagaimana diuraikan dalam SHM Nomor 439/Jagabaya III;
- 47) Sebidang tanah terletak di Desa Canggü Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Buku Tanah Nomor 295/Desa Canggü;
- 48) Sebidang tanah terletak di Desa Canggü Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Buku Tanah Nomor 1065/Desa Canggü;
- 49) Sebidang tanah terletak di Desa Canggü Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Buku Tanah Nomor 1647/Desa Canggü;
- 50) Sebidang tanah terletak di Desa Canggü Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Buku Tanah Nomor 1649/Desa Canggü;
- 51) Sebidang tanah terletak di Dusun VI Merbau Desa Kedaton Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan;
- 52) Sebidang tanah terletak di Dusun VI Merbau Desa Kedaton Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan;
- 53) Sebidang tanah terletak di Dusun VI Merbau Desa Kedaton Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan;
- 54) Sebidang tanah terletak di Desa Kedaton Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Buku Tanah Nomor 0211 3/Desa Kedaton;
- 55) Sebidang tanah terletak di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Buku Tanah Nomor 160/Kalianda dan Akta Jual Beli Nomor 166/2018;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Sebidang tanah terletak di Desa Kedaton Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Dengan AJB Nomor 166/2018 dan SHM Nomor 1832/Desa Kedaton;
- 57) Sebidang tanah terletak di Desa Kedaton Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Dengan AJB Nomor 167/2018 dan SHM Nomor 1833/Desa Kedaton;
- 58) Sebidang tanah terletak di Desa Kedaton Kecamatan Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Dengan AJB Nomor 1685/2017 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593/038/SPRDK-KDT/XI/2017 tanggal 20 September 2017;
- 59) 17 (tujuh belas) unit Dump Truck Canter;
- 60) Satu unit mobil Mercedes Benz Type CLA200AT Nomor Pol. B 786 JSC;
- 61) Satu unit Kapal Motor Krakatau Nomor Lambung S38.003.114 Jenis Sport Fishing;
- 62) Satu unit mobil Truck Trailer/Self Loader Hino 500 FM 260 TI Nomor Polisi DA 6810 TG;
- 63) Sejumlah uang tunai yang disita seluruhnya sebesar Rp1.782.300.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 64) Satu unit Asphalt Finisher, 1 (satu) unit Finisher Mitsubshi ME 55 WH, 1 (satu) unit AMP MBW 800, 1 (satu) unit Sakal Roller TS 200, 1 (satu) unit Tandem Dynapac Roller, 1 (satu) unit Tandem 2YJ8/10 Two Whel Rood Roller Junma, 1 (satu) unit Loader Komatsu WA 380, 1 (satu) unit Kompresor merek Airman, 1 (satu) unit Asphalt Sprayer, 1 (satu) unit Genset 500 KPA, 1 (satu) unit Genset Besar 350 KVA Stamford, 1 (satu) unit Genset 40 KPA, 1 (satu) Rol Kabel Power, 1 (satu) unit Tangki Minyak 10.000 Liter, 1 (satu) unit Lampu Supporting AMP, 1 (satu) Set Alat Lab. Tets Aspal dan 1 (satu) unit Timbangan 9 Meter Aspal & Material;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Barang-barang bukti tersebut selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam daftar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan);

5. Bahwa dengan demikian, barang-barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp1.782.300.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), uang tunai lainnya, 46 (empat puluh enam) bidang tanah luas seluruhnya 821.037 (delapan ratus dua puluh satu ribu tiga puluh tujuh) M², 12 (dua belas) bidang tanah yang tidak dicantumkan berapa luasnya, 17 (tujuh belas) unit Dump Truck Canter, satu unit Truck Trailer/Self Loader Hino 500 EM 260 TI, satu unit mobil Mercedes Benz type CLA200AT Nomor Polisi B 786 JSC, satu unit Kapal Motor Krakatau Nomor Lambung S38.003.114 jenis Sport Fishing dan barang bukti lainnya tersebut di atas secara yuridis semuanya harus diperhitungkan dan dikompensasikan dalam menentukan jumlah pembayaran uang pengganti yang harus dibayar Terpidana dan apabila ada kelebihan dari uang tunai dan atau barang yang telah disita dari Terpidana atau dari pihak ketiga dan/atau dititipkan dalam rekening penampungan KPK harus segera dikembalikan kepada Terpidana atau kepada dari siapa barang tersebut semula disita;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **ZAINUDIN HASAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2022** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ansori, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Ansori, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 370 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)